

MOHAMAD IDRUL BIN MOHAMAD DAUD

lwn

NORHAZIRAH BINTI MUSTAFFA

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Datuk Haji Aidi b. Moktar (Pengerusi) , Y.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Ahli Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel), pada 14 Februari 2018 / 28 Jamadil Awwal 1439H]

Kes Semakan No. 10000-003-0078-2017

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : -

Peguam Syarie Responden : -

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut :

- i. Mahkamah menyemak dan meminda/ membatalkan/ mengesahkan/ mengubah serta menggantung prosiding bagi keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 17/5/2017 yang memerintahkan supaya pihak-pihak mengikut perjanjian yang telah ditemtrai pada 19/4/2017 berkenaan pengurusan penjagaan anak sehingga Mahkamah memutuskan untuk Perintah Interim hak penjagaan anak.

- ii. Mahkamah mengantungkan prosiding bagi kes Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim Hak Penjagaan Anak melalui permohonan no: 10300-038-0048 pada 20 Januari 2017.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden masih pasangan suami isteri dan pada masa sekarang dalam proses perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata yang bernama Nailah Farafishah binti Mohamad Idrul yang kini berumur 2 tahun (selepas ini disebut sebagai 'anak tersebut').

[3] Pada 20/1/2017, Responden telah menfailkan satu permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam untuk mendapatkan Perintah Interim Hak Penjagaan Anak melalui permohonan no. 10300-038-0048-2017.

[4] Selanjutnya pada 19/4/2017 Pemohon dan Responden telah membuat dan menandatangani satu perjanjian mengenai pengurusan dan penjagaan anak tersebut di Balai Polis Sungai Tangkas, Kajang. Butiran Perjanjian adalah seperti berikut:-

- i. *Hak Penjagaan Anak, Nailah Farafishah binti Mohamad Isrul (160501-10-0888 masih tidak diputuskan oleh Mahkamah. Sehingga keputusan Mahkamah Interim ditentukan, hak bermalam bagi bapa : Mohamad Idrul bin Mohamad Daud (890508-59-5525) adalah dua kali dalam masa sebulan bermula pada hari Jumaat sehingga hari*

Ahad jam 8 malam. Anak tersebut akan diambil dan diserahkan di Residensi Melor, Seksyen 5 Bangi.

- ii. Hak melawat bagi bapa adalah sekali dalam seminggu bagi minggu yang tidak dapat hak bermalam selama 2 Jm (8-10 malam) dan akan dimaklumkan kepada ibu (Norhazirah binti Mustaffa ; 890606-14-5712) 48 jam sebelum lawatan.*
- iii. Lain-lain hal akan dibincangkan bersama Peguam dalam masa terdekat (dalam masa 2 minggu dari tarikh 19/4/2017).*
- iv. Pihak bapa akan mengambil anak tersebut pada 19/4/2017 sehingga 23/4/2017 (8 malam).*
- v. Kami berjanji akan patuh akur janji di atas.*

[5] Semasa sebutan kes no. 10300-038-0048-2017 pada 17/5/2017, Peguam Responden telah memohon kepada Mahkamah untuk menjadikan perjanjian pihak-pihak yang telah dibuat pada 19/4/2017 tersebut diiktiraf oleh Mahkamah sehingga Mahkamah memutuskan permohonan Perintah Interim Hak Penjagaan Anak.

[6] Hakim Bicara pada 17/5/2017 tersebut telah mengeluarkan arahan lisan supaya pihak-pihak mengikut perjanjian yang telah dibuat pada 19/4/2017 berhubung dengan pengurusan dan penjagaan anak sehingga Mahkamah memutuskan permohonan Perintah Interim Hak Penjagaan Anak. Arahan Hakim Bicara tersebut telah dijadikan sebagai satu perintah yang telah dimetrai pada 19/6/2017.

[7] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Bicara tersebut apabila pihak Responden menganggap ia adalah suatu perintah yang mengikat yang menghendaki pematuhan undang-undang oleh pihak Pemohon sedangkan kes tersebut belum berakhir dan masih dalam prosiding sebutan. Pemohon juga tidak berpuas hati apabila arahan Hakim Bicara pada 17/5/2017 telah difailkan sebagai perintah oleh Peguam Syarie Responden tanpa ada sebarang pengesahan daripada pihak Peguam Syarie Pemohon. Malah sesalinan perintah berkenaan tidak diberikan kepada Pemohon atau Peguam Syariyenya.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas **keputusan/perintah** Hakim Bicara pada 17/5/2017 sama ada ianya mengikat pihak-pihak untuk mematuhiya sedangkan kes tersebut masih di peringkat sebutan.

[9] Sesuatu proses semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Panduan berkenaan kes-kes yang boleh dibuat semakan ataupun tidak telahpun diputuskan dalam kes-kes terdahulu antaranya kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, Kes No.14000-003-0035-2011 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes no 14000-003-0033-2012 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, Kes No. 10000-003-0009-2011

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* Kes No. 10000-003-0015-2012 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

[10] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes permohonan no. 10300-038-0048-2017, iaitu kes permohonan Hak Jagaan Anak Sementara secara *inter-parte* yang difailkan oleh Responden pada 23/1/2017.

[11] Semasa sebutan kes pada 17/5/2017, arahan/perintah Hakim Bicara adalah bahawa:-

- i. *Mahkamah memerintahkan Responden (Pemohon) untuk memulangkan semula anak tersebut ke pangkuan Pemohon (Responden) pada hari keputusan ini dikeluarkan selewat-lewatnya pada jam 10.00 malam;*
- ii. *Mahkamah memerintahkan anak tersebut bersama dengan Pemohon sehingga Perintah bagi kes Interim No. Permohonan 10300-038-0048-2017 di putuskan;*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon dan Responden hendaklah mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak pada 19/4/2017 sehingga perintah bagi kes Interim No. Permohonan 10300-038-0048-2017 diputuskan.*

[12] Kami dapati arahan/perintah oleh Hakim Bicara dikeluarkan selepas mendengar permohonan lisan daripada peguam pihak Responden. Berdasarkan catatan bicara, pihak peguam Pemohon semasa dalam prosiding tersebut tidak memberikan apa-apa maklumbalas berkenaan permohonan lisan pihak Responden tersebut, malah Pemohon bersetuju ada membuat perjanjian tersebut.

[13] Oleh itu, Perintah tersebut merupakan satu perintah yang sah. Pemohon dan peguam Pemohon juga hadir pada tarikh perintah tersebut dikeluarkan. Maka tidak timbul isu yang mengatakan bahawa Pemohon tidak mengetahui atau menerima perintah tersebut.

[14] Perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara tersebut telah menimbangkan fakta bahawa anak yang menjadi subjek pertikaian adalah berumur di bawah 2 tahun yang sepatutnya dijaga oleh ibu berdasarkan Hukum Syarak dan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Walau bagaimanapun, kedua-dua pihak masih mempunyai hak untuk membangkitkan apa-apa fakta berkaitan dalam kes permohonan hak jagaan interim secara *inter-parte* yang masih dalam prosiding.

[15] Pada hemat kami, Hakim Bicara telah menggunakan kuasa sedia ada yang diberikan kepadanya untuk membuat apa-apa perintah untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah sesuai dengan peruntukan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[16] Kami berpuashati bahawa tidak berlaku salah aturan mengikut Hukum Syarak dan Undang-undang yang menjejaskan keadilan dalam Perintah bertarikh

17/5/2017. Perintah tersebut wajar dipatuhi oleh pihak-pihak dan boleh dikuatkuasakan.

[17] Walau apapun keputusan dan perintah kami dalam penghakiman ini, ianya hanya akan bersifat akademik semata-mata kerana semakan kami kepada fail kes no. 10300-038-0048-2017 dalam kes permohonan Hak Jagaan Anak Sementara secara *inter-parte* yang difailkan oleh Responden, telah pun diputuskan oleh Hakim Bicara pada 21/8/2017. Oleh yang demikian, mana-mana perintah yang berkaitan dengan perintah kes interim tersebut adalah sudah tidak beerkuatkuasa dan terbatal sepenuhnya.

[18] Demi kebajikan anak tersebut, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti permohonan Pemohon serta fail kes no. 10300-038-0048-2017, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

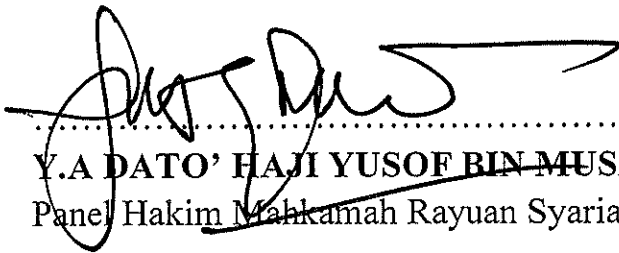
1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

Diberikan oleh:-



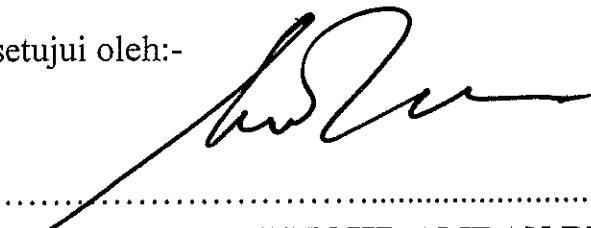
1. **Y.A.A DATUK HAJI AIDI BIN MOKTAR.**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor